



ماده: اصول الفقه الحنفي

الفرقة الأولى شريعته وقانون

منصة ماتقي المستشارين



أولاً : تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي

أصول الفقه بمعناه الإضافي مركب من كلمتين : أصول وفقه

تعريف الجزء الأول " المضاف "	تعريف الجزء الثاني "	تعريف الجزء الثالث "
وهو لفظ أصول	المضاف إليه " وهو لفظ الفقه "	الإضافة "
الأصول جمع أصل وهو جمع تكسير <u>والأصل في اللغة : اختلفوا في</u> <u>تحديده على أوجه :-</u> ١- ما ينبني عليه غيره ، سواء كان الابتداء حسياً كابتداء السقف على الجدار ، أو عقلياً كابتداء المدلول - الحكم - على الدليل ، والمعلول على علته . ٢- المحتاج إليه . ٣- ما يستند تحقيق الشيء إليه . ٤- ما منه الشيء ٥- منشأ الشيء ، مثل القطن ، فإنه أصل المنسوجات ، لأنها تنشأ منه . وأقرب هذه الحدود إلى المعنى المراد هو : ما ينبني عليه غيره ، ومنشأ الشيء <u>ثم نقل الأصل في العرف إلى معان :</u> ١- ففي عرف المناطقة واللغويين بمعنى " القاعدة " ٢- وفي عرف الأصوليين : بمعنى " الدليل الإجمالي " ٣- كقولهم : الأصل في هذه المسألة : الكتاب والسنة أي الدليل المثبت لحكمها • وبمعنى " الأمر المقيس عليه غيره في الحكم " - كقولهم : الخمر أص النبيذ	والفقه له معنيان : أحدهما لغوي ، والآخر شرعي <u>أولاً : المعنى اللغوي : اختلف الأصوليين في معنى الفقه لغة على ثلاثة أقوال :</u> • القول الأول : وهو أن الفقه معناه : العلم بالشيء والفهم له ، سواء أكان المفهوم دقيقاً أم جلياً ، وسواء أكان غرضاً للمتكلم من كلامه أم لا ومن ذلك قوله سبحانه " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول " • القول الثاني : وهو : أن الفقه خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه دقيقاً كان الغرض أم جلياً ، فلا يطلق علي غيره • القول الثالث : وهو أن الفقه خاص بفهم الأشياء الدقيقة والأمور الخفية ، سواء أكان غرضاً للمتكلم من كلامه أم لا ، فلا يطلق علي الغرض الجلي فقها ✓ والقول الصحيح في ذلك هو القول الأول	<u>الإضافة لغة : الإسناد</u> وعند النحويين : أن يكون الاسم الأول ملتصقاً بالثاني ومعتمداً عليه أو هي : نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبداً وبناء علي ما سبق يكون المراد بأصول الفقه بمعناه الإضافي : أدلة الفقه من حيث كون الفقه مبنياً عليها ومستنداً إليها

أي المحل الذي قيس عليه النبيذ وبمعنى " الحكم السابق المستصحب " وبمعنى " المراجع " كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة وفى عرف الفقهاء : بمعنى " الدليل التفصيلي " كقولهم : الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى : " واقيموا الصلاة " وبمعنى " المخرج " كقولهم : الأصل في المسألة كذا أي أصل المسألة التي تخرج منها سهامها دون باقي	ثانيا : المعنى الشرعي أو الاصطلاحي للفقهاء :- اختلف الأصوليين في تعريف الفقه :- والسبب في ذلك هو : اختلافهم في مسائل الفقه المختلفة هل هي قطعية ، أو ظنية وذهبوا فيه الى ثلاث مذاهب :- - المذهب الأول : ان الفقه من باب الظن ، لانه يستفاد من الأدلة السمعية ، وهي لا تفيد إلا ظنا - المذهب الثاني : ان الفقه من باب القطع ، لانه ثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه فلا يكون إلا قطعا - المذهب الثالث : وهو لبعض المتأخرين : هو ان الفقه منه ما هو قطعي ، ومنه ما هو ظني بعض التعريفات التي ذكرها العلماء للفقهاء :- - التعريف الأول : فعرفه بأنه " معرفة النفس ما لها وما عليها " - التعريف الثاني : هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية " - التعريف الثالث : " العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها "
--	---

ثانيا : تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى

وأصول الفقه بمعناه اللقبى - أي باعتباره اسما لعلم مخصوص من العلوم الشرعية

التعريف الأول	التعريف الثاني
وهو تعريف صدر الشريعة فقال في التوضيح " علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه - أي إلى الفقه - على وجه التحقيق "	حيث قال " أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد "

الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي

أولا : الدليل الإجمالي	ثانيا : الدليل التفصيلي
ويسمى أيضا بالدليل الكلى ، وهو : الدليل الذى لا يتعلق بمسألة بعينها ولا يدل على حكم بعينه ، فهو دليل عام يندرج تحته جزئيات متعددة مثل : القرآن الكريم والسنة النبوية ومسائل علم الأصول وقواعده	ويسمى الدليل الجزئي ، وهو الدليل الذي يتعلق بمسألة بعينها ويدل على حكم معين مثال ذلك : قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " فهذا دليل

كلاًمر والنهي ، والعام والخاص ، والإجماع والقياس ، وغير ذلك • الدليل الاجمالي : محل بحث الأصولي ، لانه مهمة الأصولي وضع القواعد التي يتوصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية واثبات هذه القواعد بالأدلة	تفصيلي لانه تعلق بمسألة خاصة • الدليل التفصيلي : محل بحث الفقيه ، لانه مهمة الفقيه الوصول إلى الأحكام الجزئية كوجوب فعل معين أو جوازه أو حرمة
--	---

المبحث الثاني

موضوع علم أصول الفقه

- المذهب الأول : مذهب صدر الشريعة وهو أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام جميعاً الأدلة من حيث إثباتها للأحكام ، والأحكام من ثبوتها بالأدلة وعليه فيعرف علم أصول الفقه بأنه " علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثبات الأحكام بها ، وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة
- المذهب الثاني : وهو لبعض الحنفية وهو : أن موضوع علم أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة والأحكام الشرعية هي : الوجوب ، والندب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة (وهذه هي الأحكام التكليفية) والسببية ، والشرطية ، والممانعة ، والصحة ، والفساد ، (وهذه هي الأحكام الوضعية)
- وعرف أصحاب هذا المذهب أصول الفقه بأنه : " علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة "
- المذهب الثالث : مذهب جمهور الأصوليين وهو : أن موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية مجملة من حيث إثبات الأحكام الشرعية بها ولذلك عرف هؤلاء أصول الفقه بأنه " معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
- المذهب الرابع : وبه قال ابن قاسم العبادي وهو : أن موضوع علم الأصول : الأدلة والترجيح والاجتهاد
- ✓ الراجع : هو ما ذهب إليه صدر الشريعة من أن موضوع هذا الفن الأدلة والأحكام معا

المبحث الثالث

استمداد علم أصول الفقه

س/ مما استمد علم أصول الفقه ؟

(١)	(٢)	(٣)
علم الكلام	علم العربية	الأحكام الشرعية

س/ ما وجه استمداده من علم الكلام ؟

استمد علم الفقه من علم الكلام لأن علم الكلام يثبت أن الله سبحانه وتعالى يثبت بعثه الله ورساله الأنبياء والأدلة الشرعية من عند الله ونحن نأخذ الأحكام من الأدلة ولن يحدث اليقين على الحم إلا من خلال علم الكلام لذلك أخذ علم أصول الفقه من علم الكلام

س/ ما وجه استمداده من علم اللغة العربية ؟

ان الاحكام الشرعية عربية والقران الكريم والسنة النبوية باللغة العربية ولما كان العلم بالاحكام وفهم الأدلة متوقف على فهم اللغة العربية فاستنبط علم أصول من اللغة العربية

س/ ما وجه الاستمداد من علم الاحكام الشرعية ؟

استمد على أصول الفقه من الاحكام الشرعية ولان استنباط الحكم واثباته او نفيه يتوقف على فهم الحكم الشرعي نفسه مثل الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم لذلك استنبط علم أصول الفقه من الاحكام الشرعي

المبحث الرابع

فائدة علم أصول الفقه

بالنسبة للمجتهد	بالنسبة للمقلد	لن يقوم بالدراسة المقارنة بين المذاهب	على جهة العموم
١- يعين على تحصيل ملكة الاستنباط التي يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ٢- التعرف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام الشرعية والمقاصد التي تهدف إلى تحقيقها	١- معرفة الأصول والقواعد التي اعتمد عليها إمامه في استخراج الأحكام فتطمئن نفسه إلى أحكام وأقوال إمامه فيحمله ذلك على الطاعة والامثال بصدر رحب ٢- الدفاع وجهة نظر إمامه فيما استنبطه من أحكام ٣- أن يعرف المقلد أن المجتهدين لم يصدروا الأحكام التي أفتوا بها عن هوى أو رأي شخصي ٤- يقتدر المقلد بهذا العلم على الإفتاء فيما تعرض أو تطرح عليه من مسائل ٥- علم الأصول يعطي المقلد القدرة على اختبار أحد آراء إمامه الواردة في الحادثة الواحدة	ان من يقوم بدراسة الفقه المقارن لابد وان يكون محصلا لعلم أصول الفقه حتى يتحقق له الفوائد التالية : ١- التمكن من المقارنة بين مذاهب الفقهاء في المسألة المجتهد فيها ٢- يقتدر بعلم الأصول على الترجيح بين مذاهب الفقهاء ترجيحاً صحيحاً حيث يرجح الأقوي دليلاً والأوضح استنباطاً على غيره	١- يمكن من الرد على الهاشمية في قولهم : " إن في القرآن الكريم على حلال ولا حرام ٢- يمكن في الرد على بعض الحشوية في قولهم : " إن في القرآن الكريم ألفاظاً مهمة لا دلالة لها على شيء بالكلية " ٣- يمكن من الرد على النظام وغيره في قولهم : " الإجماع والقياس ليسا بحجة ٤- يمكن من الرد على قول بعض المعتزلة : " لا حجة في أخبار الآحاد

المبحث الخامس

حكم تعلم أصول الفقه

- طلب العلم على وجه العموم إما أن يكون فرض عين ، وإما أن يكون فرض كفاية
- فالأول : وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله وهو العلم الذي تصح به العقيدة والعبادة وتستقيم به الحياة
 - والثاني : وهو فرض الكفاية وهو العلم المطلوب تحصيله من الأمة من غير نظر إلى فاعله
- ١- وتعلم أصول الفقه من هذا القبيل ، فهو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، قال تعالى " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فهذه الآية ظاهرة في أن تعلم الفقه في الدين فرض على الكفاية
- ٢- أن تعلم أصول الفقه فرض عين وهو قول البعض
- ٣- وللجمع بين القولين نقول :
١. أن تعلم الأصول فرض على الكفاية ولا يكون فرض عين إلا على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى
- جاء في المسودة : " معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى " وبمثله قال ابن النجار

المبحث السادس

موازنة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه

أولاً : من ناحية حقيقة كل	ثانياً : من ناحية الموضوع	ثالثاً : من ناحية ما يستمد منه	رابعاً : من ناحية الغاية المقصودة من كل من
تختلف حقيقة كل منها عن حقيقة الآخر : ١- فحقيقة أصول الفقه عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية أو هي كما قال صدر الشريعة	يختلف موضوع علم أصول الفقه عن موضوع علم الفقه ١- موضوع الأصول : الأدلة الإجمالية وهي الأدلة الكلية ليتعرف علي ما فيها من أحكام ٢- وموضوع الفقه أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها	يختلف علم أصول الفقه عن الفقه من ناحية الاستمداد ١- فعلم أصول الفقه مستمد - كما ذكرت سابقاً - من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الشرعية وأما الفقه فهو مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس	١- الغاية المقصودة من علم أصول الفقه : تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من هذه الأدلة ٢- أما الغاية المقصودة من علم الفقه : فهي الفوز بسعادة الدنيا حيث يعرف به ما للمكلف وما عليه فيسعد بحياته ويسير

بها على وفق الشريعة الإسلامية والفوز بسعادة الآخرة بالنعيم المقيم الفاخر			" العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه " ٢- وحقيقته الفقه كما ذكر الجمهور غير الحنفية : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
---	--	--	--

س/ ما الفرق بين الأصولي والفقيه ؟

الفقيه	الأصولي
من عرف جمل غالبية (كثيرة) من الأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية والفقه هو من بحث عن الأدلة التفصيلية فوظيفته : استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعية التفصيلية باستخدام القواعد الأصولية	هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية فوظيفته : البحث عن هذه القواعد الكلية التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية
ملاحظة :- بعد تعريف الأصولي والفقيه يلاحظ : ان كل فيه أصولي ، وليس كل أصولي فقيه فمن اسعفته ملكة الاستنباط وتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية لابد ان يكون مدركا لقواعد الأصول ، والا لما تمكن من استخراج الأحكام وليس كل أصولي فقيه لانه لا لزوم من كون الشخص أصوليا ان يكون فقيها لانه قد يعلم بأحوال الأدلة ولا يجدها وقد يجدها ولا ينظر فيها	

س/ ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ؟

القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية كل منهما : قواعد كلية يندرج تحتها أمور جزئية ولكن تختلف كل منهما عن الأخرى بما يلي

القاعدة الأصولية	القاعدة الفقهية
حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم ينطبق على جميع جزئياته	هي حكم ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منه فهي حكم أكثر من حكم جزئياتها لتعرف أحكامها منه
✓ والقواعد الأصولية كلية لا تخرج أي جزئية عن حكم قاعدتها	✓ فالقواعد الفقهية أغلبية بمعنى : ان كثيرا من القواعد الفقهية تشذ عنها بعض المسائل فتعتبر مستثناة منها
✓ موضوع القواعد الأصولية : الدليل والحكم	✓ موضوع القواعد الفقهية : جميع المسائل المتشابهة في موضوعات متشابهة لربط بينها
	وموضوعها أيضا : فعل المكلف

المطلب الأول

نشأة علم أصول الفقه

أولا : اصول الفقه في عصر النبي (ص) : لم تكن في حاجة الى تدوين اصول الفقه هفي عصر النبي (ص) لان النبي كان ينهاهم عن كتابة شيء غير القرآن وكان النبي (ص) يبين للصحابه كل ما يحتاجون اليه ويسألون عنه وكذلك كلما حدثت حادثة او واقعة نزل بها القرآن الكريم مبيناً لما فالقرآن

أ- فق دنزل على رسولنا الحبيب مفرقا منجما حسب الاحداث والواقائع وقد نقد المشتركون طريقة النزول هذه ولكن تكفل الله بالرد عليهم وبين الحكمة في نزوله منجما قال تعالى " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا "

ب- وكان مما نزل جوابا لسؤال منى في تحريم الخمر فقد نزلت علي مداخل فقد دعا سيدنا عمر الله سبحانه وتعالى ان يبين في جوابا شافيا فنزل قوله تعالى " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما "

ج- ومما نزل من القرآن لبيان حادثة حدثت : ما روي ان ابا مرثد الغنوي استأذن رسول الله (ص) في امرأة من قريش يريد ان يتزوجها تسمى عناق وهي مشركة وكانت هذه المرأة ذات حظ وجمال فقال رسول الله انها لتحبني فانزل الله تعالى قوله ولا تتكحوا المشركات حتي يؤمن ولامنة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم

١- وذلك تفصيل النبي (ص) لافقات الصلاة المأمورة في قوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين "

فقد بين لهم النبي (ص) اوقات الصلاة من خلال السنة النبوية المطهرة
٢- وقد تأتي السنة النبوية بأحكام مبتدأة كالعبادات التي شرعها الله على أمان رسوله (ص) كصلاة الوتر والضحي وغير ذلك

٣- واما اجتهد النبي (ص) في بعض الوقائع وامر الحروب وسياسة الدولة غير ذلك

٤- اجتهاد النبي (ص) للمعتذرين ان يتخلفوا عن غزاة تبوك حيث اذن لهم (ص) فلا القعود لما اعتلوا

٥- اجتهاد النبي في اساري بدر فقد استشار النبي (ص) ابو بكر فاشار عليه بأخذ الفدية واستشار سيدنا عمر رضي الله عنه بصرب الرقاب فنزل القرآن مؤيدا لرأى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه

٦- وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون ومن امثلة ذلك اجتهاد سيدنا ابو بكر ومثال ما ذكر الزكاة قياسا على الصلاة وكذلك اجتهد سيدنا علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان الصحابة يجتهدون في مواطن ليس فيها رسول الله (ص) وكانوا كثيرا اول ما يعودون الى رسول الله (ص) يعرضون عليه اجتهاداتهم فيقرها ان كانت مصيبة او يبين لهم الصواب ان كانت مخطئة ومن ذلك ما يلي

أ- ما رواه ابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان صحابييين خرجا في سفر فحضر الصلاة ولم يكن معهما ماء فتيما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد احدهما ولم يعد الاخر قم اتيا رسول الله (ص) فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزائك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين

ثانيا : اصول الفقه في عصر الصحابة : ان الصحابة بعدما انتقل النبي (ص) الى الرفيق الاعلى اتسعت الفتوحات الاسلامية في عهدهم فحدثت حوادث لم يكن موجودة في عصر النبي (ص) وهذه الحوادث احتاجها فيها الى الاجتهاد فاجتهدوا وابراهيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم حينما تقع عندهم واقعة او تحدث حادثة نظروا في كتاب الله فان وجدوا في كتاب الله نظروا في سنة رسول الله (ص)) فان لم يجدوا في الاجماع اجتهدوا يرايهم مثل اجتهدهم في ميراث الجدة والصحابة كانوا على علم بكثير من قواعد اصول الفقه وما يدل على ذلك الاحكام التي وردت من والذي ساعد على رسوخ تلك القواعد في اذهانهم

١- كانوا على معرفة كاملة بأسباب نزول الآيات وورود الاحاديث

٢- معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

٣- معارفهم بفتاوى الرسول (ص)

٤- صحبتهم الطويلة لرسول الله (ص) في حله وترحاله وغيرها

ومما يدل على وجود ملكة الاستنباط في نفوس الصحابة واعمالهم بقواعد اصول الفقه ما افتوا به في وقائع متعددة واخذهم بانواع معينة من الادلة

ومن امثلة ذلك : قياس ابي بكر الصديق الزكاة على الصلاة حيث قاتل من امتنع عن دائها بعد وفاة رسول الله (ص)

وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جعل الحلف طلاقا ثلاثا بلفظ واحد ثلاث طلاقات وذلك حينما انتشر هذا الامر في عهده فجها لها تقع ثلاث طلاقات من باب الزجر والتأديب فعلى ذلك لم يكن الصحابة في حاجة الى تدوين علم اصول الفقه

ثالثا : اصول الفقه في عصر التابعين : اما التابعين فكان منهم مثل منهج الصحابة الى انه عصر التابعين كان ملثيا بالفتوحات الاسلامية وكان هناك من يظهر الاسلام ويبطن الكفر لكن ايضا لم نحتاج الى تدوين علم اصول الفقه في عصرهم لان عصرهم كان شبيه بعصر الصحابة رضوان الله عليهم وقد انفسهم اهل العلم في عصر التابعين الى مدرسين مدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الراي واهل الحديث كان موطنهم الحجاز واهل الراء كان موطنهم العراق

رابعاً : عصر تابعي التابعين والائمة المجتهدين : ان عصر تابعي التابعين قد اختلف عن كل العصور التي سبقته حيث كانت الفتوحات الاسلامية والتي سببها ضعفت الملكة اللسانية عند العرب واحترم الجدول والخلاف بين مدرسة اهل الحديث واهل الرأي وحديث الوضع في السنة واصبح هناك من يضع الاحاديث انتصار المذهب فاحتيج الى تدوين العلوم واصبح كل علم مستقل بنفسه فكان اول من دون في علم اصول الفقه هو الامام الشافعي
فقد دون الامام كتابة الرسالة في علم اصول الفقه

المطلب الثاني

تدوين علم أصول الفقه

س ١ من أول من دون في علم أصول الفقه ؟

ولكن بالنسبة لوضع هذا العلم وتدوينه وأول من قام بذلك، فالخلاف قائم بين الحنفية والشافعية، فعلماء لحنفية والشافعية يتنازعون أمر السبق في ذلك.

١- فذهب الحنفية إلى أن أول من صنف هذا العلم وقام بجمع قواعده الإمام أبو حنيفة النعمان حيث بين طرق الاستنباط في كتابه (الرأي).

- وقد روي أن الإمام أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة أول من جمع قواعد علم أصول الفقه.
- جاء في تاج التراجم : "وأبو يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة".

٢- رأي الشافعية - وهو المشهور عند من تكلموا عند وضع وتدوين أصول الفقه - إلى أن من وضع هذا العلم ودونه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. فهو بذلك يكون أول من وضع مدرسة فقهية تقوم علي أصول متميزة.

- قال بن السبكي : إن الإمام الشافعي أول من صنف في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا معاند.
- وقال الإمام الزركشي : "الشافعي أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب (الرسالة) وكتاب (أحكام القرآن).

٣- وللتوفيق بين ما يدعيه الحنفية والشافعية نقول :

إن أول من جمع المتفرقات من القواعد الأصولية هم الحنفية فقد جمعها الإمام أبو يوسف، وأول من دونها مستقلة مرتبة ومزودة بالأدلة والبراهين هو الإمام الشافعي.

س ٢ ما هي أسباب تدوين علم أصول الفقه ؟

(أ) من أهم الأسباب التي دعت بعض المجتهدين إلى ضرورة تجميع وتنسيق قواعد أصول الفقه هي :-

- ١- اختلاف وجهات النظر في كيفية الاستدلال.
- ٢- نشوء المذاهب الفقهية.
- ٣- ضرورة وجود أسس يبني عليها الفقيه مذهب، لتصير له ولأتباعه سند جدال.

(ب) أما الأسباب التي دعت الإمام دعت الإمام الشافعي إلى تدوين هذا العلم منها.

- ١- أن الشافعي جاء في عصر اشتد فيه النزاع في مصادر الفقه حيث ذهب بعض الناس إلى رفض السنن والآثار جميعاً، لوجود الشك في ثبوتها، بينما ذهب آخرون إلى عدم قبول شيء منها إلا إذا فُكنا في حاجة إلى تدوين علم أصول الفقه.

٢- كثرة روايات الحديث في هذا الوقت وتعدد طرقه فظهر التعارض بين ظواهرها فكان لابد وأن يبين المجتهد مسلكه في دفع هذا التعارض.

٣- الحاجة الشديدة إلى القياس، فقد تجددت وقضايا لا يستطيع المجتهد أن يعرف أحكامها مباشرة من القرآن والسنة.

٤- اختلاط العرب بالأعجام فنتج عنه ضعف اللسان العربي وقصور المدارك في فهم مقاصد الشريعة كل هذه الأسباب دعت الشافعي لتدوين علي أصول الفقه تدويناً مرتباً مستقبلاً.

أصول الفقه بعد الإمام الشافعي وطرق التأليف فيه

لقد توالي العلماء بعد الشافعي في الكتابة والتدوين فمن هؤلاء كتبوا بعد الإمام الشافعي، ورتبوا أبحاثهم في أربعة مقاصد :

١- الأحكام : من الوجوب والندب والحرمة وغير ذلك.

٢- الأدلة وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرهم.

٣- طرق دلالة الألفاظ علي معانيها.

٤- المستنبط، أو المجتهد، أو المستفيد.

غير أن هؤلاء لم يسلكوا طريقاً واحداً في التأليف بل اختلفت طرقهم، لاختلاف أقطارهم ولاختلاف أقطارهم واختلاف الغرض الذي يرمي إليه كل منهم فكل من الفقهاء كتب بطريقته وإليك الطرق بالتفصيل.

س ٢ إذكر ما هي طرق التدوين في علم أصول الفقه ؟

أولاً : طريقة الشافعي أو المتكلمين :

عرفت هذه الطريق بطريقة الشافعية، لأن الإمام الشافعي أول من نهجها، والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها.

وعرفت أيضاً بطريقة المتكلمين، لأنهم استمدوا منهاج دراستهم من علم الكلام، ولأن أكثر الكتابيين فيها كانوا من علماء الكلام.

وأصحاب هذه الطريقة كانوا يميلون إلى الاستدلال العقلي والاستنباط واهتموا بالبحث في المسائل.

وبناء علي ما تقدم نستطيع أن نحصر مميزات هذه الطريقة وهي ما يلي :

١- تحقيق المسائل وتمحيص الخلاف.

٢- الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتبسيط في الجدل والمناظرات.

٣- عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية.

ما يؤخذ علي هذه الطريقة :

(١) أن أصحابها كانوا لا يتعرضون للفروع الفقهية إلا علي سبيل الإيضاح والتمثيل.

(٢) كانت قواعدهم الأصولية طريقاً للاستنباط وحكمة علي الفروع الفقهية وليس خادمة لها.

الكتب التي صنفت علي هذه الطريقة :

١- كتاب "العهد" للقاضي عبد الجبار الهمداني.

٢- كتاب "المعتمد" لأبي الحسب البصري.

٣- كتاب "البرهان" لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني.

٤- كتاب "المستصفى" الغزالي.

ثانياً : طريقة الحنفية أو الفقهاء :

سميت هذه الطريقة بطريقة الحنفية، لأن فقهاء الحنفية هم الذين التزموا التأليف بها، وسميت أيضاً بطريقة الفقهاء، لأنها كانت نتاج كتابتهم. وأصحاب هذه الطريقة كانوا يهتنون بتقدير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمتهم ساروا عليها وإنما ووضعو القواعد الأصولية التي تتفق مع استنباطات أئمتهم الفقهية. وكانوا يقررون قواعدهم على مقتضى الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم.

(والسبب في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة) :

- ١- أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتى تركها الشافعي لتلاميذه.
- ٢- وبعض قواعد منثورة في ثنايا الفروع.
- ٣- فعمدوا إلى تلك الفروع وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها أصولاً لمذهبهم.
- ٤- ولهذا كثرت الفروع الفقهية في كتبهم، لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد.

مميزات وخصائص طريقة الحنفية

وعليه فتتخصر خصائص هذه الطريقة فيما يلي :

- ١- إن القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذهب فما كان من القواعد موافقاً لما نقل عن الأئمة أقروه، وما كان منها مخالفاً تركوه.
- ٢- إن المؤلفين على هذه الطريقة يقومون بجمع الفروع المتمثلة ووضع قواعد لها تناسبها.
- ٣- كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة.
- ٤- إن المؤلفين وفق هذه الطريقة، قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها.

ولتوضيح منهج الطريقتين السابقتين لابد من ذكر بعض الأمثلة حتى يتضح الفرق بين الطريقتين، لذا سأذكر مثالين :

- المثال الأول : لبيان طريقة المتكلمين والحنفية في تقرير القواعد الأصولية، وكيف كان الأولون يعتمدون في تقرير القواعد على الأدلة الشرعية، بينما الآخرون يعتمدون على الفروع التي نقلت عن أئمة المذهب.

وبيان هذا المثال وتوضيحه يظهر في توضيح الوقت لوجوب الصلاة. قد اتفق الجميع على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس هو السبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها، فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا يصح التعجيل بها قبل وقتها ولا يجوز تأخير أدائها عن وقتها.

إلا أنهم اختلفوا في الجزء الذي يكون سبباً لوجوبها على المكلف بالجمهور :

- ١- يرون أن سبب الوجوب هو أول جزء من الوقت، فمتى ابتدأ الوقت صار المكلف مشغولاً بالذمة مطالباً بأداء الصلاة المحدد لها هذا الوقت، والمكلف مخير في أي ساعة شاء من ساعات الوقت.

- ٢- وأم الحنفية : يرون أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء فلو أدت الصلاة في الجزء الأول كان هو سبب وجوبها، وإن أدت في الجزء الذي يليه كان هو السبب وهكذا.

وقد اعتمد الجمهور في قولهم : إن سبب وجوب الصلاة هو أول جزء من الوقت على الدليل الشرعي، وهو قوله تعالى " أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " (الإسراء : ٧٨).

وأما الحنفية فقد اعتمدوا في قولهم : إن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل الأداء على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب.

فقد نظروا في هذه الفروع فوجدوا :

- أ- وجدوا هذا الفرع وهو : أن المرء إذا كان مكلفاً في أول الوقت ثم طرأ مانع من التكليف، واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت وهذا عند البعض.
- ب- وجدوا هذا الفرع أيضاً : وهو أن المكلف لو أدى الصلاة المفروضة في أول الوقت أجزأته، فآخذوا من هذا الفرع أن الجزء الأخير من الوقت ليس سبباً في وجوب الصلاة.
- ج- وجدوا هذا الفرع وهو : أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى دخل الوقت الناقص وهو الوقت الذي تغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار.
- د- وجدوا من الفروع هذا الفرع وهو : أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى خرج وقتها، ثم صلاها في اليوم التالي في الوقت الناقص لا تصح صلاته.
- المثال الثاني : وهو لبيان أن الحنفية كانوا إذا قعدوا قاعدة ووجدوا أن بعض الفروع الفقهية يختلف عنها، كانوا يعدلون عنها حتى يشمل هذه الفروع المختلفة عنها.

"عموم المشترك"

والمشترك : هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لأكثر من معنى.

وهذه المسألة وقع فيها اختلاف بين الجمهور والحنفية.

فقال الجمهور : المشترك يعم.

وقال الحنفية : المشترك لا يعم حقيقة ولا مجازاً.

القرء فمنهم من قال المراد بالقرء الطهرو منهم من قال المراد به الحيض.

والكتب التي صنفت على هذه الطريقة :

من أهم الكتب التي صنفت على طريقة الحنفية ما يلي :

١- رسالة في الأصول للأمام أبس الحسن الكرخي المعروفة بأصول الكرخي.

٢- أصول أبي بكر الجصاص هو مقدمة لكتابة أحكام القرآن.

٣- كتاب "تأسيس النظر" وكتاب "تقويم الأدلة" للدبوسي.

٤- كتاب "كنز الوصول إلى معرفة الأصول".

٥- كتاب "أصول السرخسي" للسرخسي.

• **ثالثاً : طريقة المتأخرين :** وقامت هذه الطريقة بالجمع بين الطريقتين والدمج بينهما فكانوا

يهتمون بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وتطبيق هذه القواعد على الفروع

الفقهية مع الربط بين القواعد والفروع.

فجاءت تصانيفهم جامعة للفائدتين :

١- وفائدة خدمة الفقه، وذلك بتطبيق القواعد الأصولية على مسائله وربطها بها مميزات أو

سمات هذه الطريقة إتسمت بالإيجاز والتلخيص في كتابة الأصول والفقه على حد سواء.

٢- وفائدة : تحقيق القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها.

الكتب التي صنفَت على هذه الطريقة :

ويعد من أشهر الكتب التي ألفت على هذه الطريقة الجامعة ما يلي :

١- كتاب "بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام" للساعاتي.

٢- كتاب "تنقيح الأصول" لصدر الشريعة.

٣- كتاب "التحرير" لابن الهمام.

٤- كتاب "جمع الجوامع" للسبكي.

بعض المؤلفات التي ألفت حديثاً في علم أصول الفقه، ولها اهتمام بالغ من الباحثين والمصنفين في هذا الفن ممن جاء بعدهم وأشهرها ما يلي :

أ- كتاب "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول" للشوكاني.

ب- كتاب "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للمحلاوي.

ج- كتاب "أصول الفقه" لفضيله الشيخ عبد الوهاب.

تعريف الحكم

الحكم الشرعي ومتعلقاته

س/ ما هو الحاكم في اللغة؟

الحاكم لغة : أسم فاعل من حكم بمعنى منع.

وفي الشرع : مصدر الأحكام ومنشئها.

س/ من هو الحاكم في الشريعة كما اتفق عليه العلماء؟!

وقد اتفق العلماء على أن الحاكم في شريعة الإسلام هو الله سبحانه وتعالى فهو مصدر الأحكام الشرعية الصادره بجميع المكلفين.

قال تعالى : "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين"

س/ اتفق العلماء على أن حكم الله سبحانه وتعالى يعرف من خلال وحي السماء لكنهم

اختلفوا في حكم الله هل يعرف من خلال العقل بدون وحي؟!

وإليك آراء العلماء في ذلك

• **المذهب الأول :** قال المعتزلة أن العقل يستطيع أن يدرك الأحكام من غير الحاجة إلى الوحي لأن الحسن ما رآه العقل أنه حسن والقبيح ما رآه العقل أنه قبيح فهم كانوا يقولون بالتحسين والتقيح العقليين.

دليلهم وما يستندوا عليه : أن دليل المعتزلة أن أفعال المكلفين لها صفات ولها آثار ومنها النافع والضار والعقل يستطيع أن يميز بين النفع والضرر فلذلك ما رآه العقل أنه حسن فهو حسن وما رآه العقل أنه قبيح فهو قبيح.

• **المذهب الثاني :** إلى أن العقل لا يمكنه أن يعرف حكمه تعالى في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه.

دليلهم : أن العقول تختلف وتتفاوت و العقل يحسن ويقبح وهناك اختلاف بين العقول في الأمور بل إن العقول قد تختلف في الحكم الواحد ولا نطمئن لحكم العقل وحده فنقول ان ما رآه العقل حسن فهو حسن وما رآه العقل قبيح فهو قبيح وبناء على ذلك إن الذين لم تصل إليهم دعوه الرسل و شرع الله ليسوا مكلفين وليس عليهم ثواب ولا عقابا.

وقد قال الله تعالى : "وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا"

• **المذهب الثالث :** ذهب الماتريديه إلى أن الأفعال توصف بالحسن أو القبح قبل ورود الشرع بذلك، والعقل قد يستقل بإدراك ما في الفعل من حسن أو قبح والله سبحانه يأمر بفعل ما هو حسن، وينهي عن فعل ما هو قبيح وهم ذلك قد وافقوا المعتزلة في مقدمات رأيهم. وقد توصل الماتريديه إلى أن أحكام الله تعالى في أحكام المكلفين يلزم أن يكونوا على وفق ما تدركه العقول من حسن أو قبح.

✓ **المذهب الرابع :** الراجح من هذه المذاهب هو مذهب الماتريديه ؛ حيث أنه وسط ومعتدل بين المذهبين.

ثمره الخلاف : إن ثمره الخلاف هي في أن أفعال المكلفين إن كانت تدرك بالشرع أحكامها فلا عقاب على من لم تصل إليهم دعوه الأنبياء وإن كانت تدرك بالعقل كان عليهم العقاب فالذين كانوا بين أزمته الأنبياء والرسول عند المعتزلة لا يثابون وعند الأشاعرة والماتريديه لا يعاقبون.

ثانيا : المحكوم فيه :

س / وضح من هو المحكوم فيه وما هي شروطه؟

هو فعل المكلف

شروط المحكوم فيه :

- الأول : أن يكون المكلف به معلوما للمكلف علما تاما ليستطيع القيام به كما أمر منه.
- الثاني : أن يكون الفعل صادر ممن له سلطان التكليف.

س / وضح ما تعريف وما شروط المحكوم عليه؟

هو المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله.

شروط المحكوم عليه :

أن يكون مكلفا "بالغ عاقل مختار"

لقول النبي "صلي الله عليه وسلم" : "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يفيق".

تعريف الحكم الشرعي :

س / ما مفهوم الحكم الشرعي في اللغة؟

الحكم في اللغة : القضاء والفصل ، وأصله المنع.

قال تعالى : "وآتيناها الحكم صبيا".

والحكم بمعناه العام يشمل القضاء ، والإفتاء لان العالم إذا أفتي حكم ، وقضي ، وفصل بين الحلال والحرام.

س / وضح ما هي أقسام الحكم؟

ينقسم الحكم إلى:

- ١- **حكم العقلي :** هو ما كانت النسبة فيه مستفاده من العقل. كقولك : العالم حادث، فالحكم هنا عقلي لاستفادته من جهة العقل ، وكقولك الواحد نصف الإثنين.

- ٢- **حكم حسي :** هو ما كانت النسبة فيه مستفاده من الحس،

كقولك : النار محرقه ، والشمس مشرقه.

- ٣- الحكم اللغوي : وهو ما كانت النسبه فيه مستفاده من جهة العرف.
كقولك : الفاعل مرفوع.
٤- الحكم الشرعي : وهو ما كانت النسبه فيه مستفاده من جهة الشرع.
كقولك : الصلاه واجبه.

س/ ما هو الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين وما هي أقسام الحكم الشرعي؟

الحكم الشرعي قد يكون

- ١- حكما شرعيا علميا إذا تعلقت النسبه فيه بكيفيه عمل من أعمال المكلفين.
 - ٢- وقد يكون حكما شرعيا اعتقاديا إذا تعلقت النسبه فيه بالإعتقادات كوجود الله وصفاته وغير ذلك.
 - ٣- وقد يكون حكما شرعيا أخلاقيا
- الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين : عرف جمهور الأصوليين الحكم الشرعي بأنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع".

س/ وضح ما تعريف الحكم الشرعي عند الحنفية؟

عرف الحنفية الحكم الشرعي بأنه: "ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين علي جهة الإقتضاء أو التخيير أو الوضع".
وقيل هو : أثر كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين علي أنه صفة لها، كذا عرفه صدر الشريعة.

الفصل الثاني

الحكم الشرعي

المبحث الثالث

المحكوم فيه

والمراد بالمحكوم فيه : التكاليف الشرعية. أي فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع، إقتضاء، أو تخييرا، أو وضعاء، مثل الصلاة، والصيام، والحج، وغير ذلك.

وله شروط هي :

- (١) أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، حتي يستطيع القيام به علي الوجه المطلوب.
- (٢) أن الفعل معلوما للمكلف أنه صادر ممن له سلطان المكلف، حتي يعد طاعة وامتنالا.
- (٣) أن يكون مقدورا للمكلف.
- (٤) أن يكون حاصلًا بكسب المكلف لا بكسب غيره، لقوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" (الإسراء: ١٥)

المبحث الرابع

الحكم

تعريف الحكم :

الحكم لغة : يطلق الحكم في اللغة علي عدة معاني منها :

- القضاء مطلقا.
- المنع. يقال : حكمت عليه بكذا. إذا منعته من خلافه.

وبه سمي الحاكم، لأنه يمنع الظالم.

• الفصل

• العلم والفقه : قال تعالى " وآتيناه الحكم صبياً".

والحكم في العرف العام هو : إسناد أمر لآخر إيجاباً أو سلباً مثل : محمد عالم.

الحكم اصطلاحاً :

فالحكم الشرعي عند الفقهاء هو : أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

وأما الحكم الشرعي عند الأصوليين – علي ما ذكره الجمهور – هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

فالحكم عند الأصوليين هو كلام الله تعالى النفسي الأزلي القديم المبين لصفات أفعال المكلفين.

أما عند الفقهاء ما ثبت بهذا الكلام النفسي الأزلي القديم، فقوله تعالى : "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (المائدة : ٣٨) يقتضي هذا النص الشرعي وجوب القطع علي السارق.

أما وجوب القطع الثابت بهذا النص، هو الحكم عند الفقهاء، لأنه أثر لخطاب الله تعالى.

والذي يعيننا هو تعريف الأصوليين للحكم الشرعي وهو كما ذكرت : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

شرح التعريف :

"خطاب"

الخطاب هو : مصدر خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبة.

والخطاب في اللغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.

والخطاب : جنس في التعريف ويطلق علي أمرين :

- الأول : ما يكون في النفس من المعاني والإرادات.
- الثاني : الألفاظ والكلمات التي يعبر بها عما في النفس من المعاني والإرادات.

"المتعلق"

أي المرتبط بفعل المكلف.

"بأفعال المكلفين"

الأفعال جمع فعل. والمراد بالفعل هنا : ما قابل الذات والصفات من الأحداث التي تصدر من المكلف وتحدثها جوارحه الظاهرة والخفية.

"المكلفين"

جمع المكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوته النبي – صلى الله عليه وسلم.

وأفعال المكلفين : قيد في التعريف يخرج الخطابات المتعلقة بذات الله تعالى مثل : قوله تعالى " قل هو الله أحد".

"بالافتضاء"

المراد بالافتضاء : مطلق الطلب. سواء أكان طلب فعل أو طلب ترك.

"أو التخيير"

التسوية بين الفعل و التترك.

"أو الوضع"

أي الجعل

والمراد به جعل الشارع الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أ، مانعاً منه.

أقسام الحكم الشرعي

ينقسم إلى قسمين

(٢)	(١)
(١) حكم وضعي	حكم تكليفي

المطلب الأول

الحكم التكليفي

القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي الحكم التكليفي، وهو :
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير
أقسامه :

ينقسم الحكم : الحكم التكليفي إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة.

(٢)	(١)
٢- تقسيمه باعتبار متعلقه	١- تقسيمه باعتبار ذاته

- التقسيم الأول : أقسام الحكم التكليفي باعتبار ذاته
 - ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته عند جمهور الأصوليين من غير الحنفية إلى خمسة أقسام :

(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)
الإباحة	الكراهة	التحريم	الندب	الايجاب

وجه الحصر لهذه الأقسام :

أن الطلب من الشارع المأخوذ من لفظ "الافتضاء" إما أن يكون طلب فعل فإن كان طلب فعل يشمل الواجب والمندوب أو طلب ترك وإن كان طلب ترك يشمل الحرام والمكروه وإن كان التسوية بين الفعل والترك فهي الإباحة.
وبهذا تكون أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور خمسة.
واليك التعريف بكل قسم من هذه الأقسام :

الإيجاب :

هو خطاب الله تعالى للطلب للفعل طلبا جازما.

- مثل : الخطاب المتعلق بطلب الصلاة والزكاة والمدلول عليه بقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة".
- ومثل الخطاب المتعلق بطلب الصوم : "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم".

الندب :

هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير جازم.

- مثل : الخطاب المتعلق بكتابة الدين الوارد في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"

- وأيضا الخطاب المتعلق بمكاتبة السيد لعبده المدلول عليه بقوله تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"

التحريم :

- هو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا جازما.
- مثل : الخطاب المتعلق بطلب الكف عن قتل النفس المحرم قتلها المدلول عليه بقوله تعالى : "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون".

الكراهة :

- هي خطاب الله تعالى المتعلق بطلب ترك الفعل طلبا غير جازم.
- مثل : الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الذهاب إلى المسجد ممن أكل ذا ريح كريهة المدلول عليه بقوله – صلى الله عليه وسلم – " من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته".

الإباحة :

- هي خطاب الله تعالى الذي خير فيه المكلف بين الفعل والتترك.
- مثل : الخطاب المتعلق بإباحة الاصطياد بعد التحللل من الحج المدلول عليه بقوله تعالى : "وإذا حللتم فاصطادوا"
- والخطاب المتعلق بالسعي والانتشار في الارض بعد أداء صلاة الجمعة المدلول عليه بقوله تعالى : "فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله".

قسم الحنفية الحكم التكليفي باعتبار ذاته إلى سبعة أقسام هي :

(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)
الفرضية	الايجاب	السنية	النفلية	الإباحة	التحريم	الكراهة

فقد زاد الحنفية قسمين هما :

- الفرضية، والكراهة التحريمية، لأنهم فرقوا بين الفرضية والايجاب، كما فرقوا بين التحريم والكراهة التحريمية.
- ووجه الحصر بين هذه الأقسام السبعة (وهي : الفرضية – الإيجاب – السنية – النفلية – الإباحة – التحريم – الكراهة) ما يلي :
- أن الفعل إما أن يكون أولى من التترك، أو يكون التترك أولى من الفعل أو يستوي الفعل والتترك.
- وإليك التعريف بكل قسم من هذه الأقسام :

" الفرضية "

- هي خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن والسنة المتواترة، كفرضية الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام الخ
- الثابتة بقوله تعالى : "واقموا الصلاة وآتوا الزكاة"

" الإيجاب "

- هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما بدليل ظني، كالقياس وخبر الواحد وغيرهما.
- مثل : الخطاب المتعلق بإيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة المدلول عليه بقوله – صلى الله عليه وسلم – " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

"السنية"

هي خطاب الشارع الطالب للفعل طلبا غير جازم، وكان هذا الفعل طريقة مسلوكة في الدين.
مثل : الخطابات الشرعية المتعلقة بشعائر هذا الدين، كالإذان، والإقامة، والجماعة، والوضوء وغير ذلك.

"النفيلة"

هي خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير جازم، ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين.
كصوم التطوع، والصلاة التطوع وغير ذلك.

"الإباحة"

هي خطاب الله تعالى الذي خير فيه المكلف بين الفعل والترك.
كالخطاب المتعلق بإباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر من ليالي رمضان المدلول عليه بقوله تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".

"التحريم"

هو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا جازما بدليل قطعي.
مثل : الخطاب المتعلق بترك الزنا المدلول عليه بقوله تعالى "ولا تقربوا الزنا".

"الكراهة"

وقسموا الكراهة إلى قسمين :

أ- كراهة تحريمية :

هي خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا جازما بدليل ظني.
مثل : الخطاب المتعلق بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه أو البيع على بيع أخيه المدلول عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينذر"

ب- كراهة تنزيهية :

هي خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا غير جازم.
مثل : الخطاب المتعلق بترك أكل كل الأشياء التي فيها رائحة كريهة، كالثوم والبصل وغيرها.

التقسيم الثاني

أقسام الحكم التكليفي باعتبار متعلقه

يتنقسم الحكم التكليفي باعتبار التعلق عند جمهور الأصوليين إلى خمسة أقسام وهي :

الواجب، المندوب، والحرام أو المحرم، والمكروه، والمباح، لأن هؤلاء قسموا فعل المكلف الذي تعلق به الحكم إلى ما أنقسم إليه الحكم.

أما الحنفية فقد قسموا الحكم التكليفي باعتبار التعلق إلى سبعة أقسام، وسبب ذلك كما ذكرت:
أن الحنفية لاحظوا في التقسيم حال الدال على الطلب الحتمي.

أولاً : التعريف بأقسام متعلق الحكم التكليفي عند الجمهور :

المباح	المكروه	الحرام	المندوب	الواجب
ما لا يتعلق وتركه بفعله مدح ولا ذم.	ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.	ما يذم شرعا فاعله.	ما يمح فاعله ولا يذم تاركه	هو المطلوب طلبا جازما. أو هو : ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

ثانياً : التعريف بأقسام متعلق الحكم التكليفي عند الحنفية :

أولاً : الفرض

- الفرض لغة : يطلق علي معان منها :
- الفرض : الحز في العود وغيره.
- الفرض : القطع ومنه "سورة أنزلناها وفرضناها"
- الفرض : التقدير

الفرض اصطلاحاً :

عرفه الحنفية بأنه : ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم علي تركه من غير عذر.
 مثل : قراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى "فاقرؤوا ما تيسر من القرآن"
حكمه : الفرض موجب للعلم باعتقاد، أي بأنه اعتقاد حقيقته، لأنه ثابت بدليل مقطوع به ويكفر جاحده
 قولاً واعتقاداً، ويجب العمل به، للأدلة الدالة عليه فيكون المؤدي مطيعاً لربه وتاركه عاصي لخروجه
 عن الطاعة، إلا أن يكون تاركاً له استخفافاً فيكون كافراً لأن الاستخفاف بأمر الشرع كفر.

ثانياً : الواجب

الواجب لغة :

من الوجوب وهو اللازم الثابت.
 والوجوب أيضاً : هو السقوط والوقوع قال تعالى "فإذا وجبت جنوبها".

الواجب اصطلاحاً :

- عرفه الحنفية بأنه : ما ثبت بدليل ظني واستحق الذم علي تركه مطلقاً من غير عذر.
- أو هو : ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني.
- مثاله : قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بقوله - صلي الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فهو خبر أحاد.

حكمه :

يجب العمل به، لأن العمل بالظن واجب، وقد دلت الأدلة علي ذلك.

وتارك العمل به :

- 1- إما أن يكون متأولاً، فلا يفسق ولا يضل.
- 2- وإما أن لا يكون متأولاً بل مستخفاً يضل، لأن رد خبر الواحد بدعة.
- 3- وإما أن لا يكون متأولاً ولا مستخفاً فيفسق لخروجه وجاحده لا يكفر.

الفرض والواجب :

س / اختلف الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفرض والواجب هلي هما لفظان مترادفان

أو متغايران ؟

ذهب الجمهور ومنهم الشافعية إلى انكار التفرقة بين الفرض والواجب وقالوا : هما لفظان مترادفان لمعني واحد وهو : الفعل المطلوب طلبا جازما.

أ- فالفرض لغة مأخوذ من فرض الشيء والواجب مأخوذ من وجب الشيء وجوبا إذا ثبت فهو ثابت.

ب- وأيضا : لو جاز التفرقة بينهما الآن باعتبار اختلاف الأدلة بين قطعي وظني عندنا فلا يجوز

ذلك في عصر الصحابة - رضي الله عنهم لأن الأدلة بالنسبة لهم كلها قطعية لانتفاء الشبهة في

صحة الدليل ونحن قد أخذنا الشريعة عنهم فلا يمكن ان يكون فعل من الافعال واجبا الان بسبب

الظن الذي نشأ بعد عصر الصحابة، وكان قبل ذلك فرضا، فهذا لم يعهد مثله في الشريعة.

ذهب الحنفية : إلى التفرقة بين الفرض والواجب فهما غير مترادفين فقالوا الفرض ما تثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني.

أ- إما أن يثبت حكمه بدليل قطعي مثل : الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، والحج وغير ذلك.

ب- وما ثبت بدليل ظني، كخبر الواحد والقياس فهو الواجب وذلك مثل : صلاة الوتر، والأضحية،

وصدقة الفطر وغير ذلك مما ثبت بدليل ظني.

ج- وقد فرقت اللغة بينهما أيضا وكذلك الشرع.

فالفرق في اللغة : التقدير.

والفرض أيضا : القطع قال تعالى "سورة أنزلناها وفرضناها" أي قطعنا الاحكام فيها قطعاً.

فالفرض : اسم لمقدر شرعا لا يتحمل الزيادة ولا النقصان وهو مقطوع به، لانقطاعه عن الشبهة.

أما الواجب في اللغة : فمأخوذ من الوجوب وهو السقوط "فاذا وجبت جنوبها" أي سقطت على الارض.

والواجب أيضا مشتق من الوجبة وهي الاضطراب لشبهة في دليله، أو لاضطرابه بين الفرض والنقل.

والشرع فرق بينهما.

فالفرض حكمه : موجب للعلم والاعتقاد بحقيقته قطعاً ويقينا لأنه ثابت بدليل قطعي، لهذا يكفر جاحده.

أما الواجب فحكمه : موجب للعمل غير موجب للعلم.

ثالثا : السنة

السنة لغة : الطريقة والسيرة حسنة أكانت أم سيئة

السنة اصطلاحا : عرفها الحنفية بأنها : ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك وكان طريقة

مسلوكة في الدين

انواع السنة :

(٢)	(١)
سنة زوائد	سنة هدي

- سنة الهدى هي : ما واطب عليه النبي (ص) ولم يتركه إلا لعذر وكان مكملًا للدين وشعائره وذلك : كالأذان والاقامة والجماعة فكل واحد من هذه الامور من مكملات الدين وشعائره وتسمى سنة مؤكدة

○ حكم سنة الهدى : يطالب المرء بإقامتها فإن أتى بها استحق الثواب ، ومن تركها استحق اللوم والعتاب من النبي (ص) وحرمان من شفاعته لقوله (ص) من ترك سنتي

- سنة الزوائد : وهي ما نقل عن رسول الله (ص) من الامور الجبلية التي لا يقصد بها العبادة مثل قيامه (ص) وقعوده ولباسه وأكله
- حكم سنة الزوائد : يؤجر فاعلها ان قصد التآسي والافتداء برسول الله (ص) وان تركها فليس عليه إساءة ولا لوم

رابعاً : النفل

النفل لغة : الزيادة وسميت الغنية نفلاً لأنها زيادة على ما هو مقصود من الجهاد وهو اعلاء كلمة الله تعالى وقهر الاعداء

النفل اصطلاحاً : هو ما كان فعله اولى من تركه مع عدم المنع من الترك ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين

او هو : ما يأتي به العبد طوعاً من غير إيجاب عليه ولا لوم على تركه

أسباب تسمية النفل نفلاً :-

- ١- وسمي نفلاً : لانه طاعة غير واجبة ويفعله المكلف من غير حتم
 - ٢- ويسمي المندوب : لان الشارع ندب اليه اي دعا اليه
 - ٣- ويسمي بالمستحب لان الله تعالى قد احبه
 - ٤- ويسمي تطوع : لان المكلف انقاد لله فيه مع انه قربه من غير ختم وسمي احساناً
 - ٥- ويسمي غير الحنفية : بالسنة غير المؤكدة
- كما ان الحنفية يطلقون المندوب على : كل ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم سواء اكان طريقة مسلوكة في الدين ام لا فهو ام من ذلك
- اما الحنفية فقد قسموا ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم الى سنة ونفل – فالمندوب عند الجمهور يشمل السنة والنفل والسنة والنفل عند الحنفية قسمان للمندوب
- أمثلة للنفل

- العبادات الزائدة عن الفرض والواجب والسنة كالتصدق على الفقير وصلاة اربع ركعات قبل العشاء وغير ذلك
- حكم النفل : يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب ولا يلام على تركه

خامساً : الحرام

- الحرام لغة : مأخوذ من حرم الشيء يحرم وهو المنع والتشديد والحرام هو الممتنع فعله
- الحرام اصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : ما كان تركه اولى من فعله مع المنع من الفعل
- اما الامام محمد بن الحسن فقد عرف الحرام بأنه : ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على فعله مطلقاً من غير عذر فهو مقابل للفرض
- او هو : ما كان تركه اولى من فعله مع المنع من الفعل بدليل قطعي
- مثال الحرام : الكفر بالله والقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك
- حكم الحرام : لزوم تركه ويعاقب فاعله ومن أنكر حرمة فهو كافر وتاركه لا يثاب ولا يعاقب
 - اما لو تركه تقرباً الى الله تعالى فيكون عباده لها ثوابها كمن ترك السرقة والزنا وهو قادر عليهما بنية التقرب الى الله تعالى وخشية له

سادساً : المكروه

- المكروه لغة : ضد المحبوب اخذاً من الكراهة
- والمكروه اصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : ما كان تركه اولى من فعله مع عدم المنع من الفعل

او هو : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم

اقسام المكروه :-

ينقسم المكروه عند الحنفية الى قسمين :-

- الاول : المكروه كراهة تحريمية وهو : ما كان تركه اولى من فعله مع عدم المنع من الفعل وكان الى الحرمة اقرب وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف
 - عند الامام محمد بن الحسن فالمكروه تحريما : ما كان تركه اولى من فعله مع عدم المنع من الفعل وكان الى الحرمة اقرب بدليل ظني ليخرج به الحرام فالحرام عنه بدليل قطعي
 - مثال هذا النوع : صيام ايام النحر ، واكل لحوم الخيل وترك السنن المؤكدة والبيع عند آذان الجمعة
 - ومعني كونه الى الحرمة اقرب انه يتعلق به محذور دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة
 - حكم هذا النوع : يلام فاعلة ويعاقب دون العقوبة بالنار وتاركه يمدح ويثاب اذا قصد بالترك الامتثال لها نهى الله عنه ومنكره لا يعد كافرا
- الثاني : المكروه كراهة تنزيهية وهو : ما كان تركه اولى من فعله مع عدم المنع من الفعل وكان الى الحل اقرب
 - مثاله : تقليب الحصى وفرقة الاصابع في الصلاة واكل ما له رائحة كريهة لمن اراد حضور المساجد او مجامع الناس
 - حكمه : لا يعاقب فاعله اصلا فلا يستحق عقابا ولا ذما ويكون فعله خلاف الاول ويثاب تاركه ادنى ثواب ان قصد التقرب الى الله تعالى

سابعا : المباح

المباح لغة : الظاهر والمأثور فيه
المباح اصطلاحا : ما استوي فعله وتركه في نظر الشارع عند الحنفية وعرفه الجمهور بأن ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم والمباح يطلق على الجائز والحلال

ويعرف المباح بما يلي :

- أ- بتصريح الشارع بالحل مثل قوله تعالى " اليوم احل لكم الطيبات "
 - ب- النص على نفي الاثم مثل قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه "
 - ج- نفي الجناح مثل قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء "
 - د- نفس الحرج مثل قوله تعالى " ليس علي الاعمي حرج ولا عي الاعرج حرج "
 - هـ- صيغة الامر عند وجود القرينة الصارفة له من الوجوب الى الاباحة مثل قوله تعالى " كلوا واشربوا من رزق الله "
- حكمه : لا يتعلق بفعله او تركه مدح او ذم فالمكلف مخير بين ان يفعل او لا يفعل

المطلب الثاني

الحكم الوضعي

ما هو مفهوم الحكم الوضعي ؟

وهو : ما وضعه الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي او هو : خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سبباً لشيء آخر ، او شرطاً له او مانعاً منه او ركناً

اقسام الحكم الوضعي :

ينقسم الحكم الوضعي الى ستة اقسام هي :

(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
ركن	علة	سبب	شرط	علامة	مانع

وجه الحصر في هذه الاقسام ان الشيء المتعلق بشيء اخر ان كان داخل وان لم يكن داخلاً لكنه اثر فيه فهو العلة وان لم يكن مؤثراً فقد يكون سبباً او شرطاً او علامة وكل بحسب امره

اولاً : الركن

ما هو الركن مع ذكر مثال له ؟

الركن هو : الشيء المتعلق بشيء آخر تعلقاً زائداً وهو داخل فيه
مثال الركن : القراءة في الصلاة فهي ثابتة بقوله تعالى : " اقرؤوا ما تيسر من القرآن

ثانياً : العلة

ما هي العلة مع ذكر مثال ؟

العلة هي : الشيء الخارج المؤثر
مثالها : عقد النكاح فهو علة للحل والاعتاق علة لازالة الرق واثبات الحرية

ثالثاً : السبب

ما هو السبب مع ذكر مثال ؟

السبب هو : الوصف الخارج المفضي الى الحكم من غير تأثير فيه
مثل : دلوك الشمس الوارد في قوله تعالى : " اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً " فهو سبب لإيجاب صلاة الظهر

رابعاً : الشرط

ما هو الشرط مع ذكر مثال ؟

الشرط هو : ما يتعلق به الوجود دون الوجوب ، وذلك بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده
او هو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
مثل : الوضوء شرط لصحة الصلاة المدلول عليه في قوله تعالى : " يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين "

خامسا : العلامة

ما هي العلامة مع ذكر مثال ؟

ما تعلق بالشئ من غير تأثير فيه ولا توقف عليه بل من وجهة انه يدل على وجود ذلك الشئ فيبين الشرط والسبب والعلة

سادسا : المانع

ما هو المانع مع ذكر مثال ؟

المانع هو : وصف ظاهر منضبط جعله الشارع حائلا دون وجود الحكم فالمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثال المانع : الابوة فى القصاص مانعة من القصاص لكون الاب سببا لوجود الابن قال - (ص) - " لا يقتل والد بولده "

المطلب الثالث

ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؟

هناك اوجه اتفاق ووجه اختلاف بين الحكم التكليف والحكم الوضعي ام وجه الاتفاق فهو : ان كلا منهما خطاب الله تعالى فهو الذى شرع الاحكام وجعل لها اسبابا وشروطا واركانا وموانع واما اوجه الاختلاف فهي كما يلي :

أولا :

- ١- الحكم التكليفي يتطلب فعل شئ او تركه او اباحة الفعل والترك
- ٢- اما الحكم الوضعي فلا طلب فيه ولا تخيير وانما فيه وضع وجعل

ثانيا :

- ١- الحكم التكليفي لا يتعلق الا بكسب المكلف
- ٢- اما الحكم الوضعي فقد يتعلق بكسب المكلف وقد لا يتعلق بكسب المكلف مثل لو قتل مكلف شخصا خطأ فالدية واجبة على العاقلة

ثالثا :

- ١- الحكم التكليفي لا بد وان يكون فى مقدور المكلف قال تعالى : " لا يكلف الله نفسا الا وصعها لها "
- ٢- اما الحكم الوضعي فقد يكون فى مقدور المكلف وقد يكون فى غير مقدور المكلف **فالحكم الوضعي للمقدور للمكلف مثل :** السرقة والزنا وباقي الجرائم التى جعلها الله تعالى اسبابا لمسبباتها **فالزنا مثلا :** جعله الله تعالى سببا لجلد او رجم الزاني وهو مقدور للمكلف **ومن الحكم الوضعي الغير مقدور للمكلف :** دلوك الشمس جعله الشارع سببا لوجوب الصلاة وهو غير مقدور للمكلف

رابعاً :

- ١- الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم
- ٢- اما الحكم الوضعي فانه يتعلق بكل هذه الاشياء فلو اتلفت الدابة شيئاً ضمن صاحبها فكان اتلافها سبباً للضمان

خامساً :

- ١- الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الحكم الوضعي
- ٢- اما الحكم الوضعي فانه من الممكن انفراده عن الحكم التكليفي كما يمكن اجتماعهما معا

ومن أمثلة انفراد الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي :

اوقات العبادات
ومن أمثلة اجتماعهما : كون الزنا حراماً وهو في الوقت نفسه سبب لوجوب الحد على صاحبه

نهاية العرض

منصة ملتقي المستشارين



هذا العمل خالص لوجه الله تعالى

وبدون اي مقابل ونسأل الله أن

يرزقكم التوفيق والنجاح...



صانقي المستشارين

